

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
9327/2538

นาง หมอก ปา น เหมือน
นาง เมฆ โสฬส

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 535 (2)

ป.วิ.พ. มาตรา 94

การที่จำเลยนำสืบว่าจำเลยได้จ่ายเงินให้ ช.5,000 บาท เพื่อเป็นค่าตอบแทนในการที่โจทก์โอนที่ดินพิพาทให้จำเลยนั้นหาใช่เป็นการนำสืบแก้ไขเปลี่ยนแปลงเอกสารสัญญาให้ไม่ เพราะเป็นการนำสืบให้เห็นว่าการให้ตามสัญญาให้นั้นเป็นการให้ในสิ่งที่มีค่าการติดพันจำเลยจึงมีสิทธินำสืบได้ โจทก์ได้ยกที่ดินพิพาทให้จำเลยโดยมีค่าการติดพันโจทก์ย่อมไม่มีสิทธิถอนคืนการให้เพราะเหตุเนรคุณได้เพราะต้องห้ามถอนคืนการให้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 535(2)

โจทก์ฟ้องว่า เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2522 โจทก์จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินเฉพาะส่วนของโจทก์ เนื้อที่ 3 ไร่ 19 ตารางวา ตามโฉนดที่ดินเลขที่ 1803 ให้แก่จำเลยซึ่งเป็นบุตรโดยเสน่หา หลังจากนั้นจำเลยแบ่งแยกที่ดินออกจากโฉนดที่ดินฉบับเดิมเป็นโฉนดที่ดินเลขที่ 40118 เลขที่ดิน 6 ตำบลดอนทอง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลกต่อมาเดือนพฤษภาคม 2535 จำเลยประพฤติเนรคุณ โดยกล่าวหาจากหมิ่นประมาทโจทก์อย่างร้ายแรงต่อหน้าบุคคลที่สาม ทำให้โจทก์ได้รับ

ความอับอาย เสียชื่อเสียงถูกดูหมิ่นหรือถูกเกลียดชังขอให้เพิกถอนการจดทะเบียน
ยกให้ดังกล่าวและจดทะเบียนกลับคืนเป็นของโจทก์ ห้ามจำเลยเกี่ยวข้อ หากไม่
สามารถโอนที่ดินคืนแก่โจทก์ ให้จำเลยใช้ราคาเป็นเงิน 80,000 บาท

จำเลยให้การว่า จำเลยรับโอนที่ดินพิพาทจากโจทก์โดยมีค่าตอบแทน จำเลย
มิได้ประพฤติเนรคุณและหมิ่นประมาทโจทก์อย่างร้ายแรงจำเลยได้ขายที่ดินพิพาท
แปลงดังกล่าวให้แก่บุคคลอื่นไปแล้วโดยสุจริตและเปิดเผยที่ดินพิพาทมีราคา60,000
บาท โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้อง ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา โดยผู้พิพากษาที่ได้นั่งพิจารณาคดีในศาลชั้นต้นรับรองว่ามีเหตุ
สมควรที่จะฎีกาในข้อเท็จจริงได้

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่าเดิมที่ดินพิพาทเป็นกรรมสิทธิ์ของ
นางเหลียม ดีอ่ำ มารดาโจทก์เมื่อนางเหลียมตายโจทก์ได้รับโอนที่ดินพิพาทซึ่งเป็น
ทรัพย์สินมรดกของนางเหลียมส่วนที่ตกแก่โจทก์มาเป็นของโจทก์ตามที่ปรากฏใน
สำเนาโฉนดที่ดินเอกสารหมาย จ.1 ต่อมาโจทก์ได้จดทะเบียนโอนที่ดินพิพาทให้แก่
จำเลยตามสารบัญญัติจดทะเบียนในสำเนาโฉนดที่ดินเอกสารหมาย จ.1และหนังสือ
สัญญาให้ที่ดินเอกสารหมาย จ.2 และ จ.3ประเด็นที่ต้องวินิจฉัยประการแรกมีว่า
โจทก์ยกที่ดินพิพาทให้แก่จำเลยโดยเสนหาหรือไม่ โจทก์ฎีกาว่า เมื่อโจทก์รับโอน
ที่ดินพิพาทมาแล้วโจทก์จึงยกที่ดินพิพาทให้จำเลยโดยเสนหาโดยไม่มีเงื่อนไขหรือให้
จำเลยออกเงินค่าตอบแทนในการให้นี้เลย เพราะหากจำเลยได้จ่ายเงิน5,000 บาท ให้

เป็นการตอบแทนแล้ว การโอนที่ดินพิพาทจากกองมรดกคงโอนให้จำเลยไปเสียเลย โดยไม่จำเป็นต้องโอนให้โจทก์ การโอนที่ดินพิพาทมาให้โจทก์ก่อนแล้วต่อมาโจทก์จึงโอนให้จำเลยเช่นนี้แสดงว่าเป็นการให้โดยเสนหาโดยไม่มีค่าตอบแทนหรือมี ค่าการ ตัดพ้น แต่อย่างไร เห็นว่า โจทก์เบิกความว่า "เมื่อนางเหลียมถึงแก่กรรมแล้วบรรดา ลูกของนางเหลียมจึงได้ตกลงแบ่งแยกที่ดินที่ นางเหลียมเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ การ แบ่งแยกที่ดินดังกล่าวนี้มีนายรวย นายจืด นายขึ้น และนายสมานเป็นผู้ดำเนินการ โดยนายขึ้นบอกว่าหากใครต้องการรับโอนที่ดินแปลงดังกล่าวนี้จะต้องเสียเงินคนละ 5,000 บาท ข้าพเจ้าจึงได้บอกนายขึ้นว่าข้าพเจ้าไม่มีเงินและไม่อยากได้ซึ่งขณะนั้น จำเลยได้ทราบข่าว จำเลยจึงได้นำเงินส่วนตัวจำนวน 2,000 บาท และจำเลยได้ขาย ความให้แก่ นายสมานจำนวน 3,000 บาท รวม 5,000 บาท แล้วนำไปให้แก่ นายขึ้น นายขึ้นจึงให้จำเลยเป็นผู้รับโอนที่ดินแปลงพิพาทหลังจากที่จำเลยได้รับโอนที่ดิน แปลงพิพาทดังกล่าวมาแล้วต่อมาในปี 2524 จำเลยจึงได้นำที่ดินพิพาทดังกล่าวไป ออกโฉนดที่ดินเป็นที่แปลงใหม่" ตามคำเบิกความดังกล่าวแสดงว่าโจทก์รับโอนที่ดิน พิพาทก็เพื่อยกให้จำเลย เพราะเมื่อจำเลยได้นำเงิน 5,000 บาท ไปให้นายขึ้นแล้ว นายขึ้นก็จัดการโอนที่ดินพิพาทให้โจทก์ ต่อมาโจทก์ก็โอนที่ดินพิพาทให้จำเลย การที่ โจทก์ยกที่ดินพิพาทให้จำเลยเช่นนี้จึงเป็นการให้โดยมีค่าตอบแทนหรือมีค่าการ ตัดพ้นหาใช่เป็นการให้โดยเสนหาโดยไม่มีค่าการตัดพ้นดังที่โจทก์อ้างไม่ และการที่ จำเลยนำสืบว่าจำเลย ได้จ่ายเงินให้นายขึ้น 5,000 บาทเพื่อเป็นค่าตอบแทนในการที่ โจทก์โอนที่ดินพิพาทให้จำเลยนั้นหาใช่เป็นการนำสืบแก้ไขเปลี่ยนแปลงเอกสารไม่ เพราะเป็นการนำสืบให้เห็นว่าการให้ตามสัญญาให้เอกสารหมาย จ.2 และ จ.3 นั้น เป็นการให้ในสิ่งที่มีค่าการตัดพ้นจำเลยจึงมีสิทธินำสืบได้

ประเด็นที่ต้องวินิจฉัยประการต่อไปมีว่า โจทก์จะเรียกถอนคืนการให้เพราะเหตุ จำเลยประพฤติเนรคุณได้หรือไม่ เห็นว่าในประเด็นนี้ เมื่อได้วินิจฉัยในประเด็นข้าง ต้นแล้วว่าโจทก์ได้ยกที่ดินพิพาทให้จำเลยโดยมีค่าการตัดพ้นแล้วโจทก์ย่อมไม่มีสิทธิ

ถอนคืนการให้เพราะเหตุเนรคุณได้เพราะต้องห้ามถอนคืนการให้ตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 535(2)คดีจึงไม่ต้องวินิจฉัยในประเด็นข้ออื่นของ
โจทก์ต่อไปที่ศาลล่างทั้งสองพิพากษายกฟ้องโจทก์นั้นชอบแล้ว

พิพากษายืน

(อริราช มณีภาค-มงคล สระภูณ-วุฒิ คราววุฒิ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>